।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर- ०८२-CP-०५२६

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८२-०२१७२

दायरी मिति- २०८२।०४।१९

फैसला मिति- २०८३।०२।२५

निर्णय नम्बर- ७

मुद्दा- सम्बन्ध बिच्छेद।

वादी

बेल बहादुर सुनारको नाति मानसिंह सुनारको छोरा गुल्मी जिल्लf मुसिकोट गा.वि.स. वडा नं. ३ को परिवर्तित मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. २ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने दिपेन्द्र सुनार।

प्रतिवादी

मानसिंह सुनारको बुहारी पिताम्बर वि.क. को छोरी दिपेन्द्र सुनारको पत्नी गुल्मी जिल्ला मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. २ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ रानीबारी बस्ने जमुना सुनार।

न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा ७(१) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

तथ्यगत बेहोरा

१. **फिरादपत्रको संक्षिप्त बेहोरा**- विपक्षी जमुना सुनार मेरो पत्नी नाताको हुनुहुन्छ। मिति २०७१/१०/१६ मा परम्परा अनुसार हामीहरुको विवाह भएको हो। हाम्रो वैवाहिक सम्वन्धबाट मिति २०७५।०३।१३ मा एक छोरा एल्विन सुनारको जन्म भएको छ। हाम्रो बैवाहिक जीवन राम्रो हुँदा हुँदैको अवस्थामा विपक्षीको म प्रतिको व्यवहारमा एक्कासी परिवर्तन देखिन थाल्यो। विवाह पछिको केही समय पश्चात विपक्षी घर

परिवारसँग भन्दा बाहिर गई बढी समय बिताउन थाले पछि मैले यस्तो गर्नु हुन्न, यसले हाम्रो सामाजिक स्तरमा फरकपर्छ भनी सम्झाउँदा समेत उल्टै म प्रति अनेक प्रकारका तुच्छ शब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गर्न तथा हातपात नै गर्न थालेकी थिइन। विपक्षीले मेरो भन्दा राम्रै कमाई गर्ने हुँदा मेरो आर्थिक अवस्थाको मजाक उडाउँदै हेलाहोचो गर्ने मानसिक तनाब दिने काम गर्दै आएकी थिइन। हामी दुवैको सल्लाहमा व्यावसाय शुरुगर्ने योजना अनुरुप अलग अलग व्यापारीक फर्महरु दर्ता गराई कारोवार गर्न शुरु गरेको थियौ। उक्त कारोवार संचालनका लागी आवश्यक सम्पूर्ण रकम केही आफुसँग भएको र अपुग करीब १ करोड रुपैंया बढी कर्जा लिएका थियौं। सोही कर्जाबाट व्यावसाय संचालन गरी व्यावसायका लागी आवश्यक गाडी -१ थान तथा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन २ थान खरिद गरेका थियौं। यी सबै सम्पत्ति आज सम्म पनि विपक्षीकै नाममा रहेका छन्। सँगसँगै यही रकमबाट चलाउदै काठमाण्डौंमा एउटा करीब ०-३-०-० (तिन आना क्षेत्रफलको जमिन (घडेरी) समेत खरिद गरेका छौं। यो पनि विपक्षी कै नाममा रहेको अवस्था छ। अनावश्यक कुराहरुमा शंका उपसंका गर्ने विनाकारण अनावश्यक विषयमा निहुँ खोजी हातपात गर्ने, तिमीलाई जतिवेला जे पनि हुन सक्छ भनि डर त्रास देखाई धाक धम्की दिदै म माथी सार्वजनिक रुपमै दुर्ब्यवहार गर्दै मानसिक यातना शारीरिक यातना समेत दिने गर्नुहुन्थ्यो। सबै ढीलो घर आउने घरमा आउँदा मादक पदार्थ सेवन गरी आउने र वोल्न हुने नहुने शब्दहरु प्रयोग गरी गाली गलौज गर्ने एवं शारीरिक रुपमा आक्रमण समेत गर्ने गरेकोले प्रतिवादीको ज्यादतीबाट आजित भएर विपक्षीले अब सँगै नबस आफ्नो छुट्टै व्यवस्था गर मलाई स्वतन्त्र छोडी देउ भनी मिति २०८२/०२/१६ गते देखि आफुले डेराकोठाबाटै मलाई नै निकाली दिएको र विपक्षी पत्नीले आफुले निर्वाह गर्नु पर्ने न्युनतम दायित्व समेत पुरा नगरी उल्टै मलाई संगै बसेको डेराकोठाबाट अगल बस्न बाध्य बनाई निकाला गरी म माथि आर्थिक शोषण, मानसिक र शारीरिक रुपमा कष्ट पीडा दिएको हुँदा सम्वन्ध विच्छेद हुँदा अंशवण्डाको हकमा पत्नीको कारण सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा अंश दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा मैले विपक्षीलाई अंश दिनु पर्ने अवस्था छैन। नावालक छोरा एल्विन सुनार म फिरादीका संरक्षणमा रहुन्जेल छोराको शिक्षादिक्षा पालनपोषण एवं स्वास्थ्योपचार, खानलाउन लगायतको खर्च व्यवस्थापन म फिरादीले नै गर्ने छु। संरक्षणको अधिकार म फिरादीमा रहने गरी हामी पति पत्नी बीच कायम रहेको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको फिराददावी।

२. <u>प्रतिउत्तरपत्रको संक्षिप्त बेहोरा</u>- विपक्षी र म बिच प्रेम विवाह विवाह भएको हो। विवाह पश्चात विपक्षीले मलाई पटक पटक शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गर्दा समेत मैले भने निजलाई प्रेमपूर्ण व्यवहार गरिरहेकी छु। निज विपक्षी पतिले भनेजस्तो मैले कहिले पनि घर परिवारलाई समय नदिएर बाहिर समय बिताउने गरेकी छैन। म विवाह अगाडि देखि नै पेशाले एक कलाकार गायीका भएको कारण मैले आफ्नो पेशा

व्यवसायमा समय दिनै पर्दछ, जुन कुरा निज विपक्षी पतिलाई समेत राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने हो तर निजले सो कुरा कहिले पनि बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन भएन उल्टै मलाई अनेकन आरोप लगाउने, म माथि बिना कारण शंका उपशंकाहरु गरिरहने गर्नुभयो। निज विपक्षी पतिले मलाई मात्र नभई हाम्रो सन्तती छोरालाई समेत कुनै वास्ता नगर्ने भएको कारणले मैले छोरालाई पनि आफुसँगै राखी अध्ययन गराउँदै आएकी छु। असल र सफल दाम्पत्य जीवन बिताउने र हामीबाट जन्मेको छोराको उज्वल भविष्यको लागि पति पत्नीले अनेकन आरोह अवरोह पार गरेर पनि संघर्ष गर्ने अठोटका साथ अगाडी बढीरहेको हाम्रो सम्बन्धलाई बीचैमा टुटाउने भनी निज विपक्षी पतिले आज आएर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गर्दैमा सम्बन्ध बिच्छेद गर्न म चाहन्न। विपक्षी पतिले मिति २०८२।०२।१६ गते मैले निजलाई डेरा कोठाबाट निकाला गरेको शारिरिक तथा मानसिक यातना दिएको र धाक धम्की दिएको भनी जुन किसिमको अत्यन्तै कपोलकल्पित र झुठा आरोप लगाउनु भएको छ, उक्त मितिमा निजलाई मैले निकाला गरेको नभई निज विपक्षी पति स्वयं आफुखुसी बाहिर जानु भएको र निजलाई मैले कहाँ जानु भएको हो ? किन घर नआएको भनी पटक पटक सोधनी गर्दा समेत निजले मलाई जहाँ गएनी तँलाई के मतलब ? म जहाँ सुकै जाउँ मेरो खोजी गर्ने, सोध्ने र कसैसँग कुरा काम नगर्नु अन्यता ठिक हुँदैन भन्दै मलाई धम्की दिने गाली गर्नु भयो। हामी श्रीमान श्रीमती मात्र नभएर हाम्रो सन्तती छोरा पनि हामीसँग छ र निजको भविष्यको लागि पनि हामीले राम्रो गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। छोराको बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने गरी हामी दुई टाढिनु हुँदैन, छोरालाई हामी दुबैको माया ममताको उत्तिकै आवश्यकता छ, जसले गर्दा छोराको उज्वल भविष्यको लागि पनि हामी दुईले मिलेर बस्नुपर्दछ र म हाम्रो सम्बन्धमा अझै सुधार होस भन्ने चाहन्छु। विपक्षी र मेरो बीचमा धेरै वर्षको प्रेम सम्बन्ध पश्चात मैले आफ्नो माईतीलाई समेत त्यागेर धेरै समय, धेरै संघर्ष पश्चात निज विपक्षीसँग प्रेमविवाह भएको हो। निज विपक्षीले फिरादमा भने जस्तो व्यवहार मैले गर्न त के सोच्न समेत सक्दिन निजलाई मैले दिने माया प्रेममा अहिले पनि कुनै कमी आएको छैन र निजलाई म सम्बन्ध विच्छेद दिन हैन कि निज विपक्षीबाट बिग्रिन खोजेको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै सफल र उदाहरणीय दाम्पत्य जीवन बिताउन आज पनि उत्तिकै तीव्र प्रतिक्षारत रहेको कारण निज विपक्षीले दायर गरेको सम्बन्ध बिच्छेदको फिराद दावी खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको प्रतिउत्तरपत्र जिकिर।

३. <u>यस अदालतबाट भएको आदेशको बेहोरा</u>- वादी प्रतिवादीका साक्षी निजहरुमार्फत झिकाई बकपत्र गराई नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने समेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८२/०९/०८ मा भएको आदेश।

४. <u>वादीका साक्षी कृष्ण सुनारले गरेको बकपत्रको बेहोरा</u>- वादी तथा प्रतिवादी विच झैझगडा भईरहने तथा पछिल्लो समय वादीलाई प्रतिवादीले घरबाट निकाला गरेको हुँदा हाल वादी

अन्यत्रै बसोबास गरिरहेको अवस्था हो। वादी प्रतिवादी विच झैझगडा भइरहने हुँदा तनाव विच सम्बन्ध जबरजस्ती कायम राख्नु भन्दा सम्बन्ध विच्छेद भएकै राम्रो हुन्छ भन्ने समेत बेहोराको वादीका साक्षी कृष्ण सुनारले मिति २०८२/१०/२२ मा यस अदालतमा गरेको बकपत्र।

५. **<u>प्रतिवादीका साक्षी भुपेन्द्र पोखरेलले गरेको बकपत्रको बेहोरा</u>**- वादी र प्रतिवादी बिचको सम्बन्ध निकै राम्रो थियो। निजहरु एक अर्कालाई माया गरी मिलेर व्यवहार गरी बसिरहेका थिए। हाल सानो मनमुटाव मात्र भएको अवस्था छ। जुन वैवाहिक सम्बन्धमा सामान्य कुरा हो। प्रतिवादीले बादीलाई कुटपिट गरी घरबाट निकालेको भनिएको कुरा झुठा हो। वादी आफै आफुखुसी घरबाट निस्केर जानु भएको हो। निज प्रतिवादीले कुट्ने, गाली गर्ने केही पनि गर्नु भएको छैन। प्रतिवादीले वादीलाई सम्पर्कमा आउन प्रयास गरीरहनु भएको छ। उहाँहरुको मनमुटाव सामान्य कुराकानीमा समाधान हुने खालको छ। निजहरुको ८ बर्षको सानो छोरा रहेको र बाबुले आमा बुबासँगनै बस्छु भनेर जिद्दी गरिरहेको छ। नाबालकको हितको लागि पनि निज वादी प्रतिवादी मिलेर बस्नुनै उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण निजहरु विच सम्बन्ध बिच्छेद हुनु पर्ने होईन भन्ने समेत बेहोराको प्रतिवादीका साक्षी भुपेन्द्र पोखरेलले मिति २०८२/१०/२२ मा यस अदालतमा गरेको बकपत्र।

६. **<u>मेलमिलाप</u>**- मिति २०८२/११/१० मा भएको आदेशानुसार यस अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापको निम्ति पक्षहरू उपस्थित भएकोमा मिलापत्र हुन नसक्ने गरी टुँगो लागेको भन्ने बेहोराको मेलमिलाप केन्द्रको प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहेको छ।

<u>यस अदालतको ठहर</u>

७. नियम बमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम फुयाल र प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री राधिका खतिवडाले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात समेतको अध्ययन गरीयो। अब वादी दावी बमोजिम वादी प्रतिवादीबीचको पति पत्नीको नातासम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्ने हो, होइन? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।

८. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, बिपक्षीसँग मिति २०७१/१०/१६ मा बिवाह भई हाम्रो वैवाहिक सम्वन्धबाट मिति २०७५।०३।१३ मा एक छोरा एल्विन सुनारको जन्म भएको छ। हाल बिपक्षीले अनावश्यक कुराहरुमा शंका उपसंका गर्ने, विनाकारण अनावश्यक विषयमा निहुँ खोजी हातपात गर्ने, तिमीलाई जतिवेला जे पनि हुन सक्छ भनि डर त्रास देखाई धाक धम्की दिदै म माथी सार्वजनिक रुपमै दुर्ब्यवहार गर्दै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरेकोले हामी पति पत्नी बीच कायम रहेको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको वादीको मुख्य फिराददावी रहेको देखिन्छ।

९. विपक्षीले भनेजस्तो मैले कहिले पनि घर परिवारलाई समय नदिएर बाहिर समय बिताउने गरेकी छैन। हामी श्रीमान श्रीमती मात्र नभएर हाम्रो सन्तती छोरा पनि हामीसँग छ र निजको भविष्यको लागि पनि हामीले राम्रो गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। छोराको बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने गरी हामी दुई टाढिनु हुँदैन, छोरालाई हामी दुबैको माया ममताको उत्तिकै आवश्यकता छ, जसले गर्दा छोराको उज्वल भविष्यको लागि पनि हामी दुईले मिलेर बस्नुपर्दछ र म हाम्रो सम्बन्धमा अझै सुधार होस भन्ने चाहन्छु। निज विपक्षीले फिरादमा भने जस्तो व्यवहार मैले गर्न त के सोच्न समेत सक्दिन। निजलाई मैले दिने माया प्रेममा अहिले पनि कुनै कमी आएको छैन र निजलाई म सम्बन्ध विच्छेद दिन हैन कि निज विपक्षीबाट बिग्रिन खोजेको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै सफल र उदाहरणीय दाम्पत्य जीवन बिताउन आज पनि उत्तिकै तीव्र प्रतिक्षारत रहेको कारण निज विपक्षीले दायर गरेको सम्बन्ध बिच्छेदको फिराद दावी खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको प्रतिउत्तरपत्र जिकिर रहेको देखिन्छ।

१०. वादीका साक्षी कृष्ण सुनारले वादी तथा प्रतिवादी विच झैझगडा भईरहने तथा पछिल्लो समय वादीलाई प्रतिवादीले घरबाट निकाला गरेको हुँदा वादी प्रतिवादी बिचको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेद भएकै राम्रो हुन्छ भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादीका साक्षी भुपेन्द्र पोखरेलले बकपत्र गर्दा वादी र प्रतिवादी बिचको सम्बन्ध निकै राम्रो थियो। निजहरु एक अर्कालाई माया गरी मिलेर व्यवहार गरी बसिरहेका थिए। हाल सानो मनमुटाव मात्र भएको अवस्था छ। प्रतिवादीले वादीलाई सम्पर्कमा आउन प्रयास गरीरहनु भएको छ। उहाँहरुको मनमुटाव सामान्य कुराकानीमा समाधान हुने खालको छ। निजहरुको ८ बर्षको सानो छोरा रहेको र नाबालकको हितको लागि पनि निज वादी प्रतिवादी मिलेर बस्नुनै उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण निजहरु विच सम्बन्ध बिच्छेद हुनु पर्ने होईन भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ।

११. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६८ ले विवाहलाई स्थायी र अनतिक्रम्य सामाजिक तथा कानूनी बन्धनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। विवाह केवल एक साधारण करार मात्र नभएर महिला र पुरुषलाई एउटै हृदय र एउटै संकल्पमा बाँध्ने पवित्र बन्धन हो। जब पति-पत्नी दुवैमा यो पवित्र भावना र समर्पण बाँकी रहँदैन, तब मात्र कानूनले अन्तिम विकल्पका रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको बाटो खोलेको छ। सोही अनुरूप, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९३ ले पति-पत्नी दुवैको मन्जुरीमा मात्र सहमतिपूर्वक सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। दुवैको पारस्परिक मन्जुरी नभएको खण्डमा भने, सोही संहिताको दफा ९४ मा उल्लिखित निश्चित अवस्थाहरू विद्यमान भएमा मात्र पतिले एकतर्फी रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको दावी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

१२. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९४ को खण्ड (ख) बमोजिम पतिले सम्बन्ध विच्छेदको दावी गर्न 'पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला

गरिदिएमा' र खण्ड (ग) बमोजिम 'पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा' भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाको फिराद बेहोरा हेर्दा वादीले प्रतिवादी पत्नीले आफूलाई घर तथा डेराकोठाबाट निकाला गरेको र शारीरिक एवं मानसिक यातना दिएको भनी मुख्य दाबी लिएको देखिन्छ, जुन मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९४ को खण्ड (ख) र (ग) को दायराभित्र पर्ने देखिन आउँछ। देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम वादीमा नै रहने भएकाले वादीले प्रतिवादी उपर लगाएका ती गम्भीर आरोपहरू शंकारहित तवरले ठोस, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व हुन आउँछ।

१३. यस सन्दर्भमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा, वादीले लिएको दाबीको समर्थनमा वादीका साक्षी कृष्ण सुनारले झैझगडा हुने गरेको र घरबाट निकाला गरेको भनी बकपत्र गरे तापनि निज साक्षी वादी-प्रतिवादी बीच भएका भनिएका कुनै पनि विशिष्ट घटना वा क्रुर व्यवहारको प्रत्यक्षदर्शी भएको देखिँदैन। निजको बकपत्र सामान्य र अनुमानमूलक प्रकृतिको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, प्रतिवादीका साक्षी भुपेन्द्र पोखरेलले वादी-प्रतिवादी बीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको, प्रतिवादीले कुटपिट वा निकाला नगरेको, र वादी आफैं आफूखुसी घरबाट निस्केको भनी स्पष्ट बकपत्र गरेको पाइन्छ। प्रतिवादी स्वयंले प्रतिउत्तरपत्रमा आफू एक कलाकार एवं गायिका भएको नाताले पेशागत व्यस्तताका कारण बाहिर समय दिनुपरेको यथार्थलाई वादीले गलत अर्थ लगाई शंका उपशंका गरेको भनी जिकिर लिएको र हाल पनि दाम्पत्य जीवनलाई जोगाउन तथा नाबालक छोरा एल्विन सुनारको उज्वल भविष्यको लागि सम्बन्ध सुधार गरी सँगै बस्न तीव्र रूपमा प्रतिक्षारत रहेको भनी अदालत समक्ष आफ्नो दृढ इच्छा व्यक्त गरेको देखिन्छ। केवल दाम्पत्य जीवनमा आउने सामान्य मनमुटाव वा पेशागत व्यस्ततालाई लिएर पत्नीले पतिलाई अङ्ग भङ्ग हुने वा कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट दिने उद्देश्यले जाल प्रपञ्च गरेको भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने कुनै अकाट्य वस्तुगत प्रमाण वादीले पेस गर्न सकेको देखिँदैन।

१४. वादी र प्रतिवादी बीच मिति २०७१/१०/१६ मा परम्परा अनुसार विवाह भई उनीहरूबाट एक नाबालक छोराको समेत जायजन्म भइसकेको अवस्थामा, वैवाहिक सम्बन्ध जस्तो पवित्र सामाजिक संस्थालाई केवल सामान्य असमझदारी वा पतिको एकतर्फी चाहनाको भरमा विच्छेद गर्न कानून र न्यायको रोहमा मिल्ने देखिँदैन। ऋग्वेदमा उल्लेखित **संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्** (ऋग्वेद १०.१९१.२) वैदिक सूक्तको मर्मानुरूप वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले आपसी वैमनस्यता र असमझदारीलाई त्यागेर संवाद, सहकार्य र एकात्मभावका साथ गृहस्थीको सहयात्रालाई निरन्तरता दिनु नै दाम्पत्य जीवन र नाबालकको हितका लागि श्रेयस्कर देखिन आउँछ। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएको वा घरबाट निकाला गरेको भन्ने वा पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने

किसिमको कुनै कार्य वा जाल प्रपञ्च गरेको भनी वादीले लगाएको आरोप ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको देखिंदैन। यसरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९४ को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लेखित कानुनी अवस्थाहरूको विद्यमानता प्रस्तुत मुद्दामा पुष्टि हुन नआएकाले वादी प्रतिवादी बीचको पति पत्नीको नातासम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्ने देखिएन।

१५. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य, कानून, प्रमाण र मिसिल संलग्न रहेको कागजात समेतबाट मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९४ को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लेखित अवस्थाको विद्यमानता भएको नदेखिंदा वादी प्रतिवादी बीचको पति पत्निको नातासम्बन्ध बिच्छेद गरीपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। अरू तपसिलबमोजिम गर्नू।

तपसिल

१. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएकोले वादीलाई केही गर्नु पर्छकी भन्नलाई निजले रु. ५००/- (पाँच सय रुपैयाँ) राखी फिराद दायर देखिंदा केही गरी रहनु परेन।

२. माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी नपुग्ने ठहरेकोले प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे कानूनको म्यादभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी वादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिनू।

३. सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग गरे कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू।

४. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सोको निस्सा पीठमा जनाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

(शिवप्रसाद आचार्य)
जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने:

इजलास अधिकृत- तिर्थराज शर्मा

कम्प्युटर अपरेटर- बिनोद थापा

इजलास नम्बर-४२

फाँट-२८

इति संवत् २०८३ साल जेठ महिना २५ गते रोज २ शुभम् .....

फैसला प्रमाणीकरण मिति- अदालतको छाप